رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٤١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٩٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/١٤هـ

الموضوعات

تخطيط عمراني - تغيير مخطط - امتناع عن تغيير المخطط - تجزئة أرض - وقوع الأرض في مخطط معتمد - حجية صك الملكية - حجية رخصة البناء - ضوابط تجزئة القطع السكنيّة في المخططات المعتمدة - انتفاء مخالفة الضوابط.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية لفرز أرضه - دفع المدعى عليها بأن الأرض لا تقع في مخطط معتمد - تضمن النظام أنّ الأوراق الصادرة عن كتاب العدل لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية - الثابت أن الأرض داخلة في مخطط معتمد وفق صك الملكية، ووفق رخصة البناء الصادرة عن المدعى عليها - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت مخالفة الأرض لضوابط تجزئة القطع السكنيّة في المخططات المعتمدة - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٨٠) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.
- ضوابط تجزئة القطع السكنية في المخططات المعتمدة الصادرة بتعميم وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٣٣٨٤) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٤هـ.

الوقائع

مجمل وقائع هذه الدعوى أنّ المدعي يطلب إلزام المدعى عليها باستكمال إجراءات فرز عقاره الواقع في حي الحصيمة، المملوك له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨هـ، مرفقاً نسخة منه، وقد تضمّن الصكّ بأن العقار يقع داخل التوسع العمراني لمدينة العيون في حي الحصيمة، مخطط رقم (٤/١٤) وتاريخ ١٤٠٥/٣/١١هـ، حدوده وأطواله، شمالاً شارع خمسة وعشرين متراً وأربعة وثمانين سنتمتراً، وجنوباً شارع عشرين متراً وثمانية وخمسين سنتمتراً، وشرقاً شارع واحد وأربعين متراً واثنين وثمانين سنتمتراً، وغرباً شارع اثنين وأربعين متراً واثنين وأربعين سنتمتراً، ومساحتها (٩٦٥) تسعمئة وخمسة وستون متراً مربعاً فقط. كما أرفق المدعي ما يفيد بتقدّمه أمام المدعى عليها بطلب فرز عقاره. وقد أجاب ممثل المدعى عليها بأنّ طلب المدعي بفرز عقاره لم تتمّ الموافقة عليه كون العقار خارج حدود المخططات المعتمدة بالمنطقة القديمة بمدينة العيون، وغير مطابق لاشتراطات الفرز الواردة في التعميم الصادر في هذا الشأن رقم (١٣٣٨٤) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٤هـ، وقدّم نسخة منه، وقد تضمّن التعميم ضوابط تجزئة القطع السكنيّة في المخططات المعتمدة، وهي: ١-لا تقلّ مساحة القطعة المراد تجزئتها عن (٤٠٠م٢). ٢-لا تقلّ مساحة القطعة الواحدة بعد التجزئة عن (٢٠٠م٢). ٣-لا يقل عرض الشارع الواقعة عليه القطعة المراد تجزئتها عن (١٠م). ٤-أنْ يكون حدّ التقسيم مستقيماً. ٥-لا يقلّ

طول الواجهة بعد التجزئة على الشارع عن (١٠م). كما قدّم نسخة من خطاب وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن المؤرّخ في ١٤٣٥/٧/١٩هـ، والذي نُصّ فيه على أنّ: "التجزئة والفرز للأراضي المملوكة بصكوك لا يتم إلا بموجب مخطط معتمد حسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧٠) وتاريخ ١٣٩٢/١١/١٢هـ، ورقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١هـ". فعقّب المدعي بأن صكّ تملكه مشار فيه إلى أن عقاره يقع ضمن المخطط المعتمد رقم (٤/١٤)، كما أنّ الضوابط المذكورة منطبقة على عقاره، وقدّم رخصة البناء رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٧هـ الصادرة من المدعى عليها للبناء على العقار محلّ الدعوى، المنصوص فيها على رقم المخطط الذي تقع أرض المدعي فيه، وهو المخطط رقم (٤/١٤)، وقد أعطي الرخصة لإقامة بناءين، شمالي وجنوبي لا تقلّ مساحة كل من القطعتين -الواقعتين في صكّ واحد- المراد إقامة البناءين عليهما عن (٤٠٠م٢) وتقع كل منهما على ثلاثة شوارع، وتزيد أطوالهما على كلّ شارع عن (١٨) متراً، كما تجاوز عرض الشارع الغربي -شارع الواجهة- (١٢) متراً. فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تحديد الضوابط التي تتعارض مع طلب المدعي وفق التعميم المشار إليه برقم (١٣٣٨٤) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٤هـ بشكل دقيق ومحدد، وذلك بعد إفهامه بأن جوابه بعدم انطباق الضوابط قد جاء مرسلاً من غير إيضاح وتحديد، فقدّم مصوَّراً جوياً لأرض المدعي، والعقارات المجاورة لأرضه، وقد عُلّم في المصوّر عدّة مواضع ليست منها أرض المدعي، وذكر بأنّ المُعلَّم هو المخطط المعتمد رقم (٤/١٤)، وأرض المدعي تقع خارجه. فعقّب المدعي مؤكّداً على أنّ

صكّ تملكه مشار فيه إلى أن عقاره يقع ضمن المخطط المعتمد رقم (٤/١٤)، كما قدّم الصكّ رقم (...) وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤هـ لعقارٍ مقارب لعقاره وخارجٌ عمّا عُلّم عليه في المصور الجوي السالف، وقد فُرز من قِبل كاتب عدل العيون، استناداً على خطاب اللجنة التخطيطية ببلدية الأحساء رقم (٩٨) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٩هـ، وقد نُصّ في الصكّ المذكور على أنّ العقار المفروز واقع في قرية الحصيمة، ولا يوجد له مخطط معتمد. فسألت الدائرة ممثل المدعى عليها هل المخطط رقم (٤/١٤) وتاريخ ١٤٠٥/٣/١١هـ مخطط معتمد؟ فأجاب بأنّه مخطط معتمد. وبسؤاله هل أرض المدعي واقعة ضمن النطاق الإرشادي المعتمد، والمشار إليه في قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٧٧٧) وتاريخ ١٤٣١/٤/١هـ؟ فأجاب بنعم. فطلبت منه الدائرة تقديم خطاب اللجنة التخطيطية ببلدية الأحساء رقم (٩٨) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٩هـ المشار إليه في الصكّ الصادر بفرز العقار السالف ذكره، فقدّمه، وقد تضمّن أنّ اللجنة التخطيطية الخاصّة ببلديّة الأحساء، والمشكّلة من رئيس البلديّة، ووكيل البلديّة للشؤون الفنيّة، ومدير عام التخطيط والمساحة، ومهندس التخطيط، قد اجتمعت لدراسة تقسيم العقار المذكور -والمشار في الصكّ السالف إلى عدم وجود مخطط معتمد له- وبعد دراسة معطيات المعاملة تمّت الموافقة على تقسيم العقار إلى قسمين، شمالي وجنوبي. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم.

الأسباب

لما كان الطلب في الدعوى وفق ما سلف؛ فإنها حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن هذه المحكمة مختصة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فبما أنّ دعوى المدعي هي الطعن في قرار سلبي بامتناع المدعى عليها عن اتخاذ أمر كان من الواجب عليها اتخاذه، ولكون القرارات السلبية لا تخضع لمواعيد الطعن، ولا تسري عليها المدد اللازمة وفق ما هو متقرر قضاءً؛ فإنّ الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أنّ مدار امتناع المدعى عليها من فرز عقار المدعي هو ما تمسّكت به من أنّ عقار المدعي لا يقع ضمن مخطط معتمد، وبالنظر في هذا الدفع -على فرض صحّة هذا الاشتراط-؛ فإنّ الثابت من صكّ المدعي السالف ذكره في الوقائع، أنه واقع ضمن المخطط رقم (٤/١٤) وتاريخ ١٤٠٥/٣/١١هـ، وبما أنّ المدعى عليها قد أفادت بأنّ المخطط المذكور مخطط معتمد وذلك بجوابها على سؤال الدائرة عن المخطط رقم (٤/١٤) وتاريخ ١٤٠٥/٣/١١هـ، هل هو مخطط معتمد أم لا، وحيث نصّت المادة الثمانون من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، على أنّ الأوراق الصادرة عن كتاب العدل تكون لها قوة الإثبات، ويجب

العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية، أو النظامية، أو تزويرها. وإذا تقرر ما مضى، مع ما ثبت مما تضمّنته رخصة البناء رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٧هـ -المرفقة في ملف الدعوى- الصادرة من المدعى عليها للبناء على العقار محلّ الدعوى، المنصوص فيها على أنّ رقم المخطط الذي تقع فيه أرض المدعي هو المخطط رقم (٤/١٤)؛ فإنّ دفع المدعى عليها -في سبيل تبرير امتناعها عن فرز أرض المدعي- بوقوعها خارج مخطط معتمد؛ دفع لا يستقيم لها، ويلزم منه -مع استصحاب إقرارها بأنّ المخطط رقم (٤/١٤) مخططٌ معتمد- الطعن فيما صدر من كاتب العدل مما له قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونه، ويمتنع الطعن فيه، إلا فيما سيق من وجوه في المادة الثمانين السالف ذكرها. وبالنظر في ضوابط تجزئة القطع السكنيّة في المخططات المعتمدة الصادرة ضمن تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٣٣٨٤) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٤هـ -السالف إيرادها بنصّها في الوقائع- فإنّ الدائرة حين لم تر أياً منها تخلّف في طلب المدعي، طلبت من ممثل المدعى عليها تحديد الضوابط التي تتعارض مع طلب المدعي وفق التعميم المشار إليه بشكل دقيق ومحدد، وذلك بعد إفهامه بأن جوابه بعدم انطباق الضوابط قد جاء مرسلاً، فلم يقدّم رداً مباشراً على ذلك. وإضافة إلى ما مضى؛ فإنّ الثابت أن الصكّ رقم (...) وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤هـ للعقار المقارب لعقار المدعي، أنّه قد فُرز من قِبل فضيلة كاتب عدل العيون استناداً على خطاب اللجنة التخطيطية ببلدية الأحساء رقم (٩٨) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٩هـ،

وقد نُصّ في الصكّ المذكور على أنّ العقار المفروز واقع في قرية الحصيمة، ولا يوجد له مخطط معتمد. وعليه ومن جميع ما مضى؛ فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تتخذ ما يلزم من إجراءاتٍ لفرز العقار محل الدعوى. والدائرة إذ تنتهي إلى الإلزام مع سبق تكييف الدعوى بأنها قرار سلبي؛ فإنها تأخذ بما انتهت إليه محكمة الاستئناف الموقّرة في حكمها رقم (٢٤٢) لعام ١٤٢٨هـ، بأن "المتوجه حيال القرارات السلبية هو الرفض أو الإلزام".

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة الأحساء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرز العقار المملوك لـ (...) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه إلى: إلغاء قرار أمانة الأحساء السلبي بالامتناع عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرز العقار المملوك لـ(...) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨هـ؛ تأسيساً على: أن سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء تقتصر على مجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري غير المشروع، وليس له أن يحل محل الإدارة في إصدار القرارات الإدارية التي تعتبر نتيجة حتمية لحكم الإلغاء.